

<제7편 재심절차.제17장 재심.제3절 적법요건>

I. 재심의 대상적격

1. 확정된 중국판결

- 재심은 확정된 중국판결을 대상으로 한다. 아직 확정되지 아니한 판결에 대해서는 항소나 상고라는 통상의 상소절차를 통해 구제받아야 하므로, 재심을 제기할 수 없다. 확정의 시점은 상소기간의 경과, 상소권의 포기 또는 취하, 상고기각 판결의 선고 등으로 더 이상 통상의 방법으로 다룰 수 없게 된 때를 의미한다. 중간판결이나 소송지휘에 관한 결정 등은 재심의 대상이 되지 않으며, 중국판결이라 하더라도 그 판결이 유효하게 존재하는 상태여야 한다.

2. 대상적격 인정 여부에 대한 구체적 검토

- 본안판결뿐만 아니라 소각하 판결이나 상소기각 판결과 같은 소송판결도 중국판결인 이상 재심의 대상이 될 수 있다. 다만, 화해권고결정이나 이행 권고결정, 지급명령 등이 확정된 경우에는 민사소송법 제461조에 의하여 준재심의 대상이 될 뿐, 직접적인 재심의 대상은 아니다. 또한, 판결의 당사자가 아닌 제3자가 제기하는 제3자 재심의 소의 경우에도 대상이 되는 것은 타인 간에 선고되어 확정된 중국판결이다. 대법원 판례는 항소심에서 본안판결을 한 경우 하급심 판결은 항소심 판결에 흡수되므로 원칙적으로 항소심 판결만이 재심의 대상이 된다는 흡수설의 입장을 취하고 있으나, 재심사유가 하급심 판결에만 존재하는 경우에는 예외를 인정한다.

II. 재심기간[민소법 제456조]

1. 재심사유를 안 날로부터 30일

- 당사자가 재심의 사유를 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기하여야 한다. 이는 불변기간으로서 당사자의 책임 없는 사유로 준수하지 못한 경우가 아닌 한 연장될 수 없다. 재심사유를 안 날이란 단순히 판결에 하자가 있음을 인식하는 수준을 넘어, 민사소송법 제451조 각 호에서 정한 구체적인 사유가 발생하였음을 객관적으로 알게 된 날을 의미한다. 만약, 재심사유가 형사상 처벌받을 행위에 의한 것인 경우(제451조 제1항 제4호 내지 제7호), 그 처벌 판결이 확정되었음을 안 날이 기준이 된다.

2. 판결확정 후 5년

- 재심의 소는 원칙적으로 판결이 확정된 날로부터 5년이 경과하면 제기할 수 없다. 이는 법적 안정성을 기하기 위한 제척기간의 성격을 가진다. 앞서 언급한 30일의 단기 기간과 5년의 장기 기간 중 어느 하나라도 경과하면 재심의 소는 부적법하여 각하된다. 다만, 대리권의 흠결(제451조 제1항 제3호)이나 기판력의 저촉(제11호)을 이유로 하는 경우에는 이 5년의 제한을 받지 않는다. 이는 절차적 정의의 중대한 침해나 판결 간의 모순을 해결해야 할 필요성이 법적 안정성보다 우선하기 때문이다.

III. 재심의 이익

- 재심을 통해 확정판결을 취소하고 본안에 대해 다시 심판을 받는 것이 청구인에게 현실적인 이익이 있어야 한다. 만약, 재심사유가 인정되더라도 본안심판의 결과가 종전과 동일할 것이 명백하거나, 이미 판결의 목적이 달성되어 취소의 실익이 없는 경우에는 재심의 이익이 부정된다. 또한, 상소를 통해 다룰 수 있었음에도 불구하고 당사자가 이를 게을리하여 확정된 경우에는 재심의 이익을 제한적으로 해석하는 경향이 있다. 재심의 이익은 소송요건의 하나로서 법원이 직권으로 조사하며, 이익이 없는 경우에는 소를 각하한다.

IV. 재심당사자적격

- 재심의 소를 제기할 수 있는 자는 원칙적으로 확정판결의 당사자 및 그 승계인이다. 재심 피고 역시 원판결의 당사자 및 승계인이 된다. 판결의 효력이 미치지 않는 제3자는 원칙적으로 재심을 제기할 수 없으나, 예외적으로 제3자의 권리를 해하는 판결이 선고된 경우 민사소송법 제449조에 따른 제3자 재심의 소를 제기할 수 있는 적격이 부여된다. 당사자 적격의 유무는 원판결의 표시를 기준으로 판단하며, 당사자의 성명이나 지위가 오기된 경우에는 정정 절차를 거쳐 적격을 확인한다.

V. 재심사유의 주장

- 당사자는 재심소장 또는 변론에서 구체적인 재심사유를 특정하여 주장하여야 한다. 법원은 당사자가 주장하지 아니한 사유를 근거로 판결을 취소할 수 없다는 처분권주의의 원칙이 적용된다. 재심사유는 소 제기 시에 모두 제출하는 것이 원칙이나, 재심기간 내라면 추가하거나 변경하는 것이 가능하다. 다만, 재심기간이 경과한 후에 새로운 재심사유를 추가하는 것은 소의 변경으로 간주되어 허용되지 않는 것이 원칙이다. 각각의 재심사유는 독립된 소송물과 유사한 지위를 가지므로 심리 역시 개별적으로 이루어진다.

VI. 보충성

- 재심은 다른 구제수단이 없는 경우에만 허용되는 보충적 성격을 지닌다. 민사소송법 제451조 제1항 단서에 의하면, 당사자가 상소에 의하여 재심사유를 주장하였거나 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 재심의 소를 제기할 수 없다. 이는 재심이 상소절차를 대신하거나 당사자의 부주의를 구제하기 위한 수단으로 남용되는 것을 방지하기 위함이다. 따라서 재심을 제기하고자 하는 자는 해당 사유를 상소 단계에서 다룰 수 없었음을 소명하여야 하며, 항소심에서 이미 판단이 내려진 사유에 대해서는 다시 재심으로 다투는 것이 금지된다.

VI. 개별적 재심사유[민소법 제451조]

1. 의의

- 민사소송법 제451조 제1항은 재심을 허용하는 사유를 11가지로 한정하여 규정하고 있다. 이는 기판력의 원칙에 대한 예외로서, 재판의 공정성과 진실 발견을 위해 불가피한 경우를 법정화한 것이다. 법원은 이 규정을 유추해석하거나 확장해석하는 데 신중을 기하며, 명문의 규정에 부합하는 사유가 존재할 때에만 비로소 기판력을 배제한다.

2. 재심사유

- 주요 재심사유로는 첫째, 판결 법원의 구성이 법률에 어긋난 경우(제1호)와 법률에 따라 판결에 관여할 수 없는 법관이 관여한 경우(제2호)가 있다. 둘째, 법정대리권 · 소송대리권 등에 흠이 있는 경우(제3호)이다. 셋째, 판결의 기초가 된 증거가 위조 · 변조되었거나(제6호), 증인 등의 허위진술이 판결의 증거가 된 경우(제7호)이다. 단, 이 경우에는 처벌받을 행위에 대하여 유죄판결이 확정되거나 증거부족 외의 이유로 확정판결을 얻을 수 없는 때에만 허용된다. 넷째, 판결의 기초가 된 민사 · 형사판결이나 행정처분이 변경된 경우(제8호)와 판결에 영향을 미칠 중요한 사항에 관하여 판단을 누락한 경우(제9호) 등이 포함된다. 마지막으로 재심을 제기할 판결이 전에 확정된 판결과 어긋나는 경우(제11호), 즉 기판력의 저촉도 중요한 재심사유 중 하나이다.

Ⅷ. 결론

- 재심의 적법요건은 확정판결의 기판력을 존중하면서도 중대한 하자가 있는 경우에 한하여 예외적으로 문호를 개방하려는 법원의 엄격한 의지를 반영한다. 재심의 대상적격, 보충성, 법정된 개별적 재심사유에 이르기까지 모든 요건은 소송의 경제성과 법적 안정성을 확보하기 위한 장치들이다. 특히, 재심기간의 엄격한 준수와 보충성 원칙은 당사자가 상소절차를 성실히 이행하도록 유도하며, 확정판결의 권위를 함부로 훼손하지 못하게 하는 심리적·법적 저지선 역할을 수행한다. 따라서 당사자는 재심을 준비함에 있어 자신이 주장하는 사유가 민사소송법 제451조의 어느 항목에 정확히 부합하는지, 그리고 상소 절차에서 이를 주장하지 못한 정당한 사유가 있는지를 면밀히 검토하여야 한다. 법원은 이러한 적법요건을 구비하지 못한 소에 대해서는 본안 심리에 나아가지 않고 즉시 각하함으로써 소송 질서를 유지한다. 결론적으로 재심 적법요건에 대한 명확한 이해는 실체적 진실 발견과 법적 평화 유지라는 민사소송의 두 가지 핵심 가치를 조화시키는 출발점이라 할 수 있다.